

CRIMES CONTRA PESSOA – ART. 137 – DA RIXA

A rixa é a briga generalizada, todos contra todos.

Código Penal, Crimes contra a Pessoa - Capítulo IV – Da Rixa

Art. 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores:

Pena – detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.

Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de seis meses a dois anos.

“Participar de rixa” ocorre quando há uma participação de mais pessoas, exige pelo menos três agentes, não há como praticar o crime sozinho ou duas pessoas apenas. É um crime plurissubjetivo (de concurso necessário).

É possível a tentativa no crime de rixa. Alguns doutrinadores entendem que se for uma rixa pré-ordenada, ou seja, agentes rixosos que já estão combinando a prática da rixa e não conseguem praticá-la por razões alheias as suas vontades, trata-se de uma tentativa de rixa. Há doutrinadores que entendem que na rixa subitânea (que se inicia se uma hora para a outra) não cabe tentativa.

Quanto ao parágrafo único do art. 137, a lesão corporal de natureza grave pode ser tanto em sentido estrito (§1º) ou a gravíssima (§2º). É um crime de menor potencial ofensivo. O parágrafo único trata da rixa qualificada.

O Direito Penal subjetivo só pode punir o agente quando ele tem o dolo ou a culpa, o Direito Penal brasileiro não aceita a responsabilidade penal objetiva, mas no crime rixa (parágrafo único) há resquício de responsabilidade objetiva que já existiu no Código Penal.

Exemplo: há uma rixa entre sete pessoas, um dos agentes pratica uma lesão corporal grave em outro agente, os outros rixosos não tem responsabilidade sobre a lesão corporal sofrida pelo agente, mas respondem pela rixa qualificada, art. 137, parágrafo único. O agente que praticou a lesão responde pela rixa qualificada, e em concurso material responde pela lesão corporal grave gerou, art. 137, parágrafo único + art. 129, §1º, CP. O agente que sofreu a lesão também responde, porque ele participou de uma rixa em que houve o resultado lesão corporal grave, ainda que essa lesão tenha ocorrido em cima dele.

Não existe no Direito Penal um delito em que o agente é sujeito ativo e passivo da sua conduta, o agente que participa de uma rixa é sujeito ativo, sendo autor do crime de rixa e vem a ser sujeito passivo da rixa praticada pelos demais.

ANOTAÇÕES



	Lesão corporal leve	Lesão corporal grave	Morte
Contendores que participam da rixa	Rixa simples (art. 137, <i>caput</i> , CP)	Rixa qualificada (art. 137, parágrafo único, CP)	Rixa qualificada (art. 137, parágrafo único, CP)
Indivíduo causador do resultado (desde que identificado)	Rixa simples + lesão corporal leve (art. 129, <i>caput</i> , CP)	Rixa qualificada + lesão corporal grave ou gravíssima (art. 129, §1º ou §2º, CP)	Rixa qualificada + lesão corporal seguida de morte – art. 129, §3º, CP (culpa no resultado) OU rixa qualificada + homicídio – art. 121, CP (dolo no resultado)

Outro exemplo: três pessoas estão praticando rixa entre eles, um deles é maior de idade, tem 18 anos, os outros têm 17 e 15 anos, logo são inimputáveis. Não é preciso de três agentes imputáveis para que haja o delito de rixa, o maior de idade responde pelo crime de rixa, os menores de idade respondem por ato infracional análogo ao crime de rixa.



DIRETO DO CONCURSO

- (CESPE/2015/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA) A respeito dos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue o item que se segue. A coautoria é obrigatória no caso do crime de rixa, pois a norma incriminadora reclama como condição obrigatória do tipo a existência de, pelo menos, três pessoas, considerando irrelevante que um deles seja inimputável.
- (MPE-MS/2011/PROMOTOR DE JUSTIÇA) O crime de rixa na forma tentada quando ocorre?
 - O crime de rixa na forma tentada ocorre quando um dos rixosos desiste de participar do conflito;
 - O crime de rixa na forma tentada ocorre quando a maioria dos rixosos propõe a cessação do conflito;
 - O crime de rixa na forma tentada ocorre quando os rixosos não conseguem consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade;
 - O crime de rixa na forma tentada ocorre quando todos os rixosos desistem de prosseguir no conflito;
 - O crime de rixa na forma tentada ocorre quando os rixosos abandonam o local do conflito.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- a. Se um dos rixosos decide não participar do conflito, houve uma desistência voluntária. Se ele nem iniciou a prática da rixa, ele não responde por crime nenhum.
- b. Ainda que proponham a cessação do conflito, já houve a rixa porque a questão usa o termo “rixosos”, já se consumou a rixa no momento em que houve o início dela.
- c. Art. 14, CP.
- d. Se a questão traz o termo “rixoso”, já iniciou a rixa.
- e. Não há qualquer disposição nesse sentido.
3. (MPDFT/2009/PROMOTOR) O rixoso que sofre a lesão corporal de natureza grave, causa de aumento de pena no crime em questão, não responde por esta circunstância.

COMENTÁRIO

Art. 137, parágrafo único. A rixa que gera uma lesão corporal de natureza grave não é caso de causa de aumento de pena, mas uma qualificadora. O rixoso que sofre a lesão corporal de natureza grave, querendo ou não, é autor da rixa qualificada (art. 137, parágrafo único) e é vítima (art. 129, §1º ou §2º). Se ocorresse uma morte, obviamente a vítima não responderia porque está morta, mas os demais contendores responderão pela rixa qualificada em razão da morte de um dos agentes.



20m

GABARITO

1. C
2. c
3. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Erico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
